第4屆第1次定期會法規市提第2號案修正條文	現行條文	112年6月14、19日法規委員會審查意見
所現況實測地形圖及照片。 五、當月營運月報表或處理紀錄表等相關文件資料。 六、賸餘堆置容量計算書及賸餘土石方處理說明。 七、防止環境污染措施。 土資場或目的事業處理場所應於前項整復計畫書核准後六個月內完成整復並函報主管機關，主管機關應邀集有關機關會勘審查。 前項審查不合格者，主管機關得命其限期改善。屆期未完成者，主管機關得代為處理，其所衍生之改善及處理相關必要費用，由營運保證金扣抵之；營運保證金不足扣抵者，應以書面行政處分向其求償。 經第二項審查合格或依前項限期改善並審查合格者，由主管機關廢止營運許可，並無息退還營運保證金剩餘款。	所現況實測地形圖及照片。 五、當月營運月報表或處理紀錄表等相關文件資料。 六、賸餘堆置容量計算書及賸餘土石方處理說明。 前項整復計畫應於主管機關核准後六個月內辦理完成並函報主管機關。 經主管機關會同相關機關現場會勘審查合格，或自行完成改善缺失經主管機關審查合格，由主管機關廢止土資場營運許可，並將營運保證金一次無息退還；審查不合格者令限期改善，屆期未改善者，主管機關得動用營運保證金辦理改善。營運保證金於所有缺失改善完成後，有賸餘款時，一次無息退還；有不足，應向土資場業者追償。	。 三、營運許可文件。 四、經專業技師簽證之土資場或目的事業處理場所現況實測地形圖及照片。 五、當月營運月報表或處理紀錄表等相關文件資料。 六、賸餘堆置容量計算書及賸餘土石方處理說明。 七、防止環境污染措施。 土資場或目的事業處理場所應於前項整復計畫書核准後六個月內完成整復並函報主管機關。主管機關應**於收受函報後一個月內**邀集有關機關會勘審查。 前項審查不合格者，主管機關得命其限期改善。屆期未完成者，主管機關得代為處理，其所衍生之改善及處理相關必要費用，由營運保證金扣抵之；營運保證金不足扣抵者，應以書面行政處分向其求償。 經第二項審查合格或依前項限期改善並審查合格者，由主管機關廢止營運許可，並無息退還營運保證金剩餘款。

第4屆第1次定期會法規市提第2號案修正條文	現行條文	112年6月14、19日法規委員會審查意見
第二十八條 土資場或目的事業處理場所提出終止營運至營運許可期限屆滿前，除出場外，不得收受營建餘土及營建混合物；營運許可期限屆滿後不得再行收受及出場。 整復計畫書經初審或審查小組審議未通過者，應於接獲通知後二個月內再次提出。	第二十八條 土資場或目的事業處理場所營運許可期限屆滿或無繼續經營之意願者，至遲應於終止營運前二個月提出防止環境污染措施及場址整復計畫書。	**審查意見：** **照案通過。**
第三十四條 土資場或目的事業處理場所經營者有下列行為之一者，處新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期補辦手續或改善；屆期仍未辦理或未完成改善者，得按次處罰之，必要時並得勒令停止營業： 一、未依第二十二條規定設置相關設施。 二、未依第二十六條第一項或第二項規定辦理備查或申報。 三、未依第二十七條第一項規定提送整復計畫書向主管機關申請整復及終止營運。 四、未依第二十八條第二項規定重	第三十四條 土資場或目的事業處理場所有下列行為之一者，處新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期補辦手續；屆期仍未辦理者，得按次處罰，必要時並得勒令停止營業： 一、未依第二十二條規定設置相關設施。 二、未依第二十六條第一項或第二項規定提送資料備查或申報資料。 三、未依第二十七條第一項規定辦理整復，並向主管機關申請終止營運。 四、未依第二十七條第一項或第二十八條規定提送防止環境污	**審查意見：** **照案通過。**

第4屆第1次定期會法規市提第2號案修正條文	現行條文	112年6月14、19日法規委員會審查意見
新提出整復計畫書。 五、未依第三十條規定完成安全鑑定及堆置總量測量，並函報主管機關。 六、收受營建餘土或營建混合物數量超過土資場或目的事業處理場所核准容量、進出場量或餘土種類。 七、違反第十八條第六項收受無聯單之營建餘土。 其他處理場所之經營者未依第三十三條第二項及第三項規定辦理備查或申報，處新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期一個月內補辦；屆期仍未辦理完成者，得按次處罰之，必要時並得勒令停止收容。	染措施及場址整復計畫書。 五、未依第三十條規定完成安全鑑定及堆置總量測量，並函報主管機關。 六、收受營建餘土數量超過土資場或目的事業處理場所核准容量及餘土種類。 其他處理場所之土地所有權人未依第三十三條第二項規定提送資料備查或申報資料者，處新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期一個月內補送資料申報；屆期仍未辦理者，得按次處罰，必要時並得勒令停止收容。	
第三十五條 土資場或目的事業處理場所經營者有下列行為之一者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期改善，屆期未完成改善者，得按次處罰之，必要時並得勒令停止營業： 一、未依第三條之一第二項規定裝	第三十五條 土資場或目的事業處理場所處理營建餘土之行為違反第十八條第三項或第二十七條第二項規定者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰。 土資場或目的事業處理場所設置場地行為違反第二十一條第一項第四款、第五款或第六款	**審查意見：** **本條文第一項第一款修正通過，其餘照案通過。** **通過條文內容：** 第三十五條 土資場或目的事業處理場所經營者有下列行為之一者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期改善，屆期未

第4屆第1次定期會法規市提第2號案修正條文	現行條文	112年6月14、19日法規委員會審查意見
設具追蹤流向功能設備(GPS)。 二、違反第十八條第五項規定收受其他縣市營建餘土或混合物。 三、未依第二十一條第一項第三款、第四款或第五款之核定計畫設置或營運。 四、未依第二十七條第二項規定於期限內完成整復。 五、違反第二十八條第一項規定收受或出場營建餘土或營建混合物。	規定，未依核定計畫營運者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期三個月內，恢復原核定計畫使用；屆期仍未辦理者，得按次處罰，必要時得勒令停止營業。	完成改善者，得按次處罰之，必要時並得勒令停止營業： 一、未依第三條之一第二項規定裝設具**即時追蹤功能全球衛星定位系統之設備**。 二、違反第十八條第五項規定收受其他縣市營建餘土或混合物。 三、未依第二十一條第一項第三款、第四款或第五款之核定計畫設置或營運。 四、未依第二十七條第二項規定於期限內完成整復。 五、違反第二十八條第一項規定收受或出場營建餘土或營建混合物。
第三十六條 建築工程及拆除工程之承造人、民營機構施作管線工程之申請人或使用人或公共工程之承造人或承攬人，有下列行為之一者，處新臺幣三萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰之，必要時並得	第三十六條 承造人或申請人或使用人違反第四條第一項或第二項規定於開工前未向主管機關申報處理計畫或於實際產出營運餘土前未向主管機關申報收容處理場所地址及名稱，或違反第五條處理營建餘土之行為未依	**審查意見：** **本條文第一項、第二項修正通過。** **通過條文內容：** 第三十六條 建築工程及拆除工程之承造人、民營機構施作管線工程之申請人或使用人或公共工程之承

第4屆第1次定期會法規市提第2號案修正條文	現行條文	112年6月14、19日法規委員會審查意見
勒令停工： 一、違反第四條第一項、第二項或第十二條規定，於開工或工地實際產出營建餘土前，未向主管機關申報處理計畫或申報收容處理場所地址及名稱。 二、違反第五條或第十三條規定，未依處理計畫處理營建餘土。 前項行為人，未依第三條之一第二項規定裝設具追蹤流向功能設備(GPS)，處新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期改善，屆期未完成改善者，得按次處罰之，必要時並得勒令停工。	計畫執行者，處新臺幣三萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期未改善者，得按次處罰，必要時並得勒令停工。 承造人或承攬人或申請人違反第十二條規定，未於開工前申報處理計畫，或違反第十三條處理營建餘土之行為未依計畫執行者，處新臺幣三萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期未改善者，得按次處罰，必要時並得勒令停工。	造人或承攬人，有下列行為之一者，處新臺幣一萬元**以上十萬元**以下罰鍰，並限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰之，必要時並得勒令停工： 一、違反第四條第一項、第二項或第十二條規定，於開工或工地實際產出營建餘土前，未向主管機關申報處理計畫或申報收容處理場所地址及名稱。 二、違反第五條或第十三條規定，未依處理計畫處理營建餘土。 前項行為人，未依第三條之一第二項規定裝設具**即時追蹤功能全球衛星定位系統之設備**，處新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期改善，屆期未完成改善者，得按次處罰之，必要時並得勒令停工。

臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 1 次	大會類別	臨時會
類別	法規	案號	1
案別	市法規案		
提案人	陳怡珍		
連署人	盧崑福、郭信良、周麗津、邱昭勝、郭清華、李啓維、曾之婕、李中岑、陳秋萍、李偉智、周奕齊、林冠維		
案由	修正「臺南市外送平台業者管理自治條例」第十二條草案，敬請審議。		
說明	一、 臺南市外送平台業者管理自治條例自 111 年 9 月 22 日發布，然正式上路實施後，有許多外送員陳情表示，限制外送員每日累計外送服務期間相當不合理，完全限縮外送員送餐時間，除了侵害自由勞動權益以外，恐怕只會導致外送員騎快車、冒險違規情形增加，更容易發生交通事故；再者，為了維持生計，外送員可能外溢至兩家以上平台進行服務，明顯治標不治本，與實務不符。 二、 檢附「臺南市外送平台業者管理自治條例」第十二條修正草案(含總說明、條文對照表及草案條文)乙份。		
辦法	經大會決議後，送市府依程序辦理。		
一讀會審議結果	第 4 屆第 1 次臨時會第 1 次大會(112 年 2 月 8 日)大會決議：大會通過交付法規委員會審查並邀請提案人及陳情人列席，以進行多方討論。 ---------- 第 4 屆第 1 次定期會第 1 次會議(112 年 4 月 27 日)大會決議：大會通過交付法規委員會審查。		
委員會審查日期	2023/05/25		

審查意見	第 4 屆第 1 次臨時會(112 年 2 月 14 日)審查意見：本修正草案因涉及人民權利義務之限制，提送大會討論是否召開公聽會。 ---------- 第 4 屆第 1 次定期會(112 年 5 月 25 日)審查意見： 一、本案照案通過。 二、審查結果交由政黨黨團協商後再提送大會進行第二讀會。
大會決議日期	2023/06/07
大會決議	第 4 屆第 1 次臨時會第 2 次會（112 年 2 月 17 日）大會決議： 於本會召開第 1 次定期會前辦理公聽會，再交付法規委員會審查。 備註：本會 112 年 1 月 19 日以南議法規字第 1120000982 號函知提案人及連署人，並副知臺南市政府。 ---------- 第 4 屆第 1 次定期會(112 年 6 月 7 日)大會決議： 列入政黨黨團協商討論，再提送 7 月 4 日之大會，進行第二讀會。 備註：本會 112 年度政黨黨團協商第 5 次會(112 年 6 月 27 日)決議：本案照案通過，提送本會 112 年 7 月 4 日大會進行審議。 ---------- 第 4 屆第 1 次定期會(112 年 7 月 4 日)大會決議： 照審查意見通過。
審議過程附註	一、本案於 112 年 1 月 19 日收案，因第 4 屆程序委員會名單尚未經大會追認，經簽准逕提 112 年 2 月 8 日第 4 屆第 1 次臨時會第 1 次會。 二、第 4 屆第 1 次臨時會第 1 次會議(112 年 2 月 8 日)大會決議：大會通過交付法規委員會審查並邀請提案人及陳情人列席，以進行多方討論。 三、第 4 屆第 1 次臨時會(112 年 2 月 14 日)議案審查，審查意見：本修正草案因涉及人民權利義務之限制，提送大會討論是否召開公聽會。 四、第 4 屆第 1 次臨時會第 2 次會議(112 年 2 月 17 日)大會決議：於本會召開第 1 次定期會前辦理公聽會，再交付法規委員會審查。 備註：本會以 112 年 1 月 19 日南議法規字第 1120000982 號函知提案人及連署人，並副知臺南市政府。 五、本會業於 112 年 4 月 11 日舉辦公聽會，廣聽各方意見，會議紀錄與影音檔業已公布於本會網站(https://www.tncc.gov.tw/page.asp?mainid=49B0DEE0-FE30-499F-A773-CF6E006B044A)，並於 112 年 4 月 24 日以南議法規字第

	1120002579 號函知出、列席人員。 六、第 4 屆第 1 次定期會第 1 次會議(112 年 4 月 27 日)大會決議：大會通過交付法規委員會審查。 七、第 4 屆第 1 次定期會(112 年 5 月 25 日)審查意見：1.本案照案通過。2.審查結果交由政黨黨團協商後再提送大會進行第二讀會。 八、本會 112 年度政黨黨團協商第 5 次會(112 年 6 月 27 日)決議：本案照案通過，提送本會 112 年 7 月 4 日大會進行審議。 九、第 4 屆第 1 次定期會(112 年 7 月 4 日)大會決議：三讀通過。 十、臺南市政府 112 年 7 月 17 日府法規字第 1120925283A 號令公布
二讀決議	照委員會審查意見通過。
三讀決議	照第二讀會決議通過。
發文日期	2023/07/06
發文字號	南議法規字第 1120005522 號
提案附件	2.4-1 臨法規議提 1-修正「臺南市外送平台業者管理自治條例」第十二條草案(總說明、逐條說明、草案條文).pdf
審查結果附件	附件 1(陳情人提供資料).pdf 4-1 臨法規議提 1-修正「臺南市外送平台業者管理自治條例」第十二條草案-審查結果對照表.pdf
大會決議附件	4-1 臨法規議提 1-修正「臺南市外送平台業者管理自治條例」第十二條草案-審查結果對照表.pdf
執行情形回覆日期	
執行情形回覆字號	字第號
執行情形回覆內容	
執行情形回覆附件	

「臺南市外送平台業者管理自治條例」第十二條修正草案總說明

臺南市外送平台業者管理自治條例自一百一十一年九月二十二日公布施行迄今，僅歷時三個月，由於正式上路後與實際執行層面，顯有落差，現行部分條文已無法因應實際需求，有進行檢討修正之必要。

為保障外送員自由勞動權益，有效管理外送平台業者，並保障消費者之權益，爰擬具本自治條例部分條文修正草案，其修正重點如下：

一、刪除現行條文第十二條。

「臺南市外送平台業者管理自治條例」第十二條修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第十二條　　（刪除）	第十二條　　外送平台業者不得使外送員每日累計外送服務期間超過十二小時。	一、本條刪除。 二、外送員陳情表示，限制外送員每日累計外送服務期間相當不合理，完全限縮外送員送餐時間，侵害外送員自由勞動權益。 三、實際執行外送工作經常為遠單，尚有停等紅燈、待轉、上下班尖峰時段、塞車、爬高樓層、找門牌等不可抗力的因素，都需要耗費時間。若是一天限制只能外送12小時，無以維持外送員家庭的生計。 四、限縮外送員送餐時間，恐怕導致外送員騎快車、冒險違規情形增加，更容易發生交通事故。 五、為維持生計，外送員可能外溢至兩家以上平台進行服務，限制每日累計外送服務期間，明顯治標不治本，與實務不符。